

SYAFIQA SHIRLEYNA CHAN BINTI ABDULLAH
LWN
MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR

Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Setia Dr. Haji Mohd Na'im bin Mokhtar (Pengerusi), YA Dato' Hj Amran bin Hj Mat Zain (Ahli Panel), YA Dato' Hj Mohamad Shukor bin Sabudin (Ahli Panel)

Pada 18 Januari 2023 bersamaan 25 Jamadilakhir 1444H

Kes Rayuan No. 10000-043-0071-2020

Seksyen 61(3)(b)(x) Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor No. 1/2003

Pegum Syarie Perayu: Tetuan Jaafar & Menon

Pegum Syarie Responden: Tetuan Aishah Kama & Sabri

ALASAN PENGHAKIMAN

Pendahuluan

[1] Kes ini adalah Rayuan Perayu terhadap keputusan Mahkamah Tinggi Syariah yang telah menolak Permohonan Perayu dalam kes permohonan pengisytiharan status agama bukan Islam. Dalam kes mal bil 10300-043-0185-2016 bertarikh 25 Ogos 2020 Yang Arif Hakim memutuskan sebagaimana berikut:

- 1. Mahkamah menolak permohonan Plaintiff berdasarkan Seksyen 61 (3)(b)(x) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003;*

2. *Mahkamah dengan ini mengisytiharkan bahawa Syafiqah Shirley Chan binti Abdullah No KP: 660107-07-5058 adalah seorang Islam;*
3. *Mahkamah memerintahkan Plaintiff bertaubat dengan menghadirkan diri dan melafazkan ikrar bertaubat di hadapan Pegawai Jabatan Mufti Negeri Selangor dalam masa 6 hari daripada tarikh perintah ini dikeluarkan dan Jabatan Mufti Selangor hendaklah menyerahkan laporan kepada Mahkamah dan Defendan selepas Plaintiff melafazkan ikrar bertaubat tersebut;*
4. *Sekiranya Plaintiff enggan bertaubat dalam tempoh 60 hari (pertama) tersebut, maka Mahkamah memerintahkan Plaintiff menjalani proses istitabah selama 60 hari (kedua) menurut ketetapan yang dibuat oleh Majlis Agama Islam Selangor dan/atau Jabatan Mufti Selangor dan defendan hendaklah menyerahkan laporan kepada mahkamah selepas selesai sesi istitabah tersebut;*
5. *Mahkamah memerintahkan bahawa Majlis Agama Islam Selangor, Jabatan Agama Islam Selangor, jabatan Mufti Negeri Selangor atau mana-mana agensi yang berkaitan hendaklah memberi perhatian dalam membimbing dan mengawal aqidah Islamiyah Plaintiff.*

Fakta kes

[2] Perayu adalah seorang yang berbangsa Cina berasal daripada Agama Kristian Katolik.

[3] Pada 30 Mac 1995 Perayu telah memeluk Agama Islam pada usia 29 tahun. Perayu telah berkahwin dengan seorang Muslim bernama Jamil Merican

Mohamed Yacob dan hasil perkahwinan mereka dikurniakan tiga (3) orang anak dua lelaki dan seorang perempuan.

[4] Pada 16 Januari 2013, Perayu telah sah bercerai dengan suami Perayu selepas perkahwinan selama tempoh 18 tahun. Setelah 3 tahun bercerai, Perayu telah memohon kepada Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam suatu perintah mengisytiharkan dirinya bukan lagi seorang Islam.

[5] Mahkamah Tinggi Syariah walau bagaimanapun telah menolak permohonan Perayu dan mengeluarkan perintah sebagaimana perenggan 1 di atas.

Alasan Rayuan Perayu

[6] Perayu telah mengemukakan tiga (3) Alasan Rayuan sebagaimana berikut:

1. Mahkamah telah terkhilaf memutuskan bahawa cara/ bentuk pengislaman Perayu adalah sah
 - a. Walau pun Perayu tidak menafikan telah menandatangani Borang Pendaftaran dan maklumat diri saudara kita Negeri Pulau Pinang namun Perayu menegaskan bahawa:
 - i. D1 borang masuk islam
 - ii. Mesti ada niat di dalam hati
 - iii. Tiada saksi mengesahkan niat Perayu
 - iv. Perayu membaca syahadah dalam tulisan Rumi tanpa Niat sepertimana niat solat, niat berpuasa, niat membayar zakat niat haji.
 - v. Borang pendaftaran Memeluk Agama Islam dan Maklumat diri Saudara kita negeri Pulau Pinang muka surat 2 Para 3, sebab-sebab masuk Islam: *Because i understand the religion now* yang maksudnya sebab saya faham Agama itu sekarang.

Tidak ada perkataan yakin agama itu adalah agama yang benar. Pengisian borang tersebut bukanlah keterangan bersumpah atauakuan bersumpah seperti mana affidavitakuan bersumpah yang digunakan di mahkamah.

- vi. Suratakuan yang dibuat pada 21/10/2014 adalah pengakuan Perayu masuk Islam tetapi tidak ada keyakinan dengan hukum syarak.
 - b. Saksi D1 mengakui tiada pembuktian samada dokumentari atau visual yang mengesahkan Pejabat Agama Islam Pulau Pinang menerangkan kepada Perayu bahawa lafaz syahadah wajib dilafaz dan disertai dengan niat yang perlu diterangkan kepada Perayu.
 - c. SD1 mengaku tidak menyaksikan pengislaman Perayu di jabatan Agama Islam Pulau Pinang ketika itu.
 - d. Perayu gagal melaksanakan tuntutan syahadah secara zahir dan batin.
 - e. Perayu tidak yakin dan tidak beramal dengan dalil-dalil Allah sejak memeluk Islam lagi
2. Mahkamah telah terkhilaf mengesahkan Perayu masih lagi seorang Islam walaupun fakta-fakta jelas menunjukkan Perayu bukan lagi seorang Islam menurut definisi Islam.
- a. Sejak berkahwin Perayu mengesahkan tidak mengamalkan ajaran Islam seperti berikut:
 - i. Perayu tidak pernah solat samada secara bersendirian atau berjemaah;
 - ii. Perayu tidak pernah berpuasa di bulan Ramadhan atau melakukan puasa sunat di bulan-bulan lain;
 - iii. Perayu juga tidak pernah menunaikan zakat;

- iv. Perayu tidak pernah berniat untuk menunaikan haji atau umrah walau pun Perayu mampu. Ini menunjukkan Perayu terang-terang tidak yakin dengan Islam;
- b. Keterangan saksi Perayu iaitu seorang paderi Katolik yang mengesahkan Perayu sering bersembahyang di Gerejaanya sejak beliau mengenali Perayu. Dalam keterangan paderi, Perayu tidak ada keyakinan dengan Islam. Perayu secara terang-terangan telah murtad iaitu dosa yang paling besar dalam hukum syarak.
- c. Perayu pernah membuat surat akuan bertarikh 21/10/2014 menyatakan bahawa Perayu bukan lagi penganut Islam dan tidak yakin dengan ajaran Islam. Ini menguatkan fakta Perayu tidak menjalankan kehidupan sebagai seorang Islam. Rujuk muka surat 21 Alasan penghakiman yang menyatakan bahawa “ *mahkamah masih belum boleh membuat pengisytiharan bahawa Perayu seorang Islam sehingga mahkamah menilai terlebih dahulu situasi amalan dan cara kehidupan Perayu setelah pengislaman beliau tersebut*”.
- d. Selepas Perayu menjalani proses penasihatn akidah yang dijalankan di Unit Penasihatn Aqidah Majlis Agama Islam Selangor dan selepas 12 kali sesi kaunseling perlu masih tidak berganjak dengan niatnya untuk keluar Islam.
- e. Selepas Perintah Mahkamah dikeluarkan pada 23/07/2020 yang mengkehendaki Perayu menjalani proses *istitabah*, Perayu masih lagi tidak mengikuti ajaran- ajaran Islam.

- f. Kegagalan Majlis Agama Islam Selangor mengekshibitkan laporan daripada pegawai/ pendakwah Jabatan Agama Islam Selangor yang mengesahkan Perayu tidak mahu lagi menjadi Islam. Jabatan Agama Islam Selangor tidak ada kuasa untuk meneruskan apa-apa tindakan selepas proses *istitabah*.
 - g. Proses *istitabah* juga telah disempurnakan oleh jabatan agama Islam Selangor tapi Perayu masih lagi ingin meneruskan tuntutan keluar daripada agama Islam.
3. Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi Syariah terlepas pandang apabila tidak melihat bahawa Perayu secara terang-terangan telah murtad dan menduakan Allah swt.
- a. Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi Syariah telah terlepas pandang apabila tidak melihat bahawa Perayu telah secara terang-terangan melanggar hukum apabila telah menduakan Allah swt. Perayu juga tetap berpegang teguh kepada agama asalnya iaitu Kristian sejak dari memeluk Islam hingga kini. Perayu tetap mengamalkan budaya cina Kristian dengan makan dan minum yang tidak halal, berpakaian tidak menutup aurat masih lagi membaca Kitab Injil.
 - b. Saksi Perayu juga menyaksikan sendiri perbuatan Perayu yang masih pergi ke gereja dan melakukan upacara-upacara agama Kristian. Kaedah kesaksian yang dipenuhi oleh Perayu di dalam menyokong permohonan sebagaimana yang diperuntukkan oleh bab 2 Seksyen 83(1) dan (2) Enakmen keterangan Mahkamah Syariah Negeri Selangor tahun 2003 telah terlepas pandang oleh Yang Arif

Hakim Mahkamah Tinggi Syariah sebaliknya hanya membuat kesimpulan bahawa dengan permohonan Perayu yang bersandarkan kepada dakwaan semata-mata tidak memungkinkan mahkamah membenarkan permohonan Perayu.

- c. Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi syariah di dalam alasan penghakimannya menyatakan dengan sahnya kemasukan Islam Perayu maka adalah menjadi tanggungjawab saya (Perayu) sebagai muallaf untuk melaksanakan kewajiban kewajipan yang dilaksanakan oleh mana-mana orang Islam. Namun pihak Responden (MAIS) gagal memberi perhatian dan membimbing Perayu sebagai seorang saudara baru Perayu tidak pernah dihubungi oleh sesiapa daripada mana-mana Pejabat Agama Islam selepas dari tarikh Perayu memeluk Islam.
- d. Hanya selepas Perayu memfailkan permohonan ini barulah pihak Responden cuba membentuk dan membimbing Perayu kepada ajaran Islam melalui sesi kaunseling namun ianya tidak memberi impak positif untuk Perayu. Perayu gagal melaksanakan perintah bertarikh 23/07/2020 seperti berikut:
 - i. para 3- Perayu tidak bertaubat atau melafazkan ikrar taubat di hadapan pegawai jabatan mufti negeri Selangor
 - ii. Para 4- Walaupun Perayu menjalani proses *istitabah* tersebut Perayu masih berpegang teguh dengan niatnya untuk keluar daripada Islam
- e. Pihak mahkamah wajar meneliti dengan terperinci laporan-laporan kaunseling yang dokumennya dinafikan pihak Perayu kerana keputusannya Perayu kekal tidak mahu kembali kepada Islam.

Begitu juga dengan laporan *istitabah* Perayu masih tidak boleh dipujuk untuk kekal sebagai seorang Islam.

- f. Pihak mahkamah telah terkhilaf kerana pihak Majlis Agama Islam Selangor Jabatan Agama Islam Selangor Jabatan Mufti Negeri Selangor atau mana-mana agensi yang berkaitan dan gagal menjalankan tanggungjawab dalam memberi perhatian membimbing dan mengawal akidah *mualaf* yang sepatutnya adalah alasan utama Majlis Agama Islam Selangor dalam menangani permasalahan akidah seorang mualaf di Malaysia.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN

[7] Setelah kami meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Rekod Rayuan dan Hujahan pihak-pihak, kami mendapati isu yang perlu diputuskan adalah seperti yang berikut:-

- a. sama ada mahkamah tinggi syariah telah terkhilaf dalam memutuskan bahawa cara/ bentuk pengislaman Perayu adalah sah.
- b. sama ada YA Hakim Mahkamah Tinggi telah terkhilaf dalam mengesahkan bahawa Perayu masih lagi seorang Islam

Isu pertama:

- a. Sama ada mahkamah tinggi syariah telah terkhilaf dalam memutuskan bahawa cara/ bentuk pengislaman Perayu adalah sah.

[8] Bagi memutuskan isu ini, kami merujuk kepada peruntukan undang-undang berkaitan dengan Tatacara pemelukan Islam.

Seksyen 107 Enakmen Pentadbiran Agama Islam Selangor telah menyatakan keperluan-keperluan disisi undang-undang bagi menjadikan kemasukan Islam seseorang itu sempurna. Seksyen 107 Enakmen menyatakan seperti berikut:-

Seksyen 107. Kehendak-kehendak bagi pemelukan agama Islam.

(1) Kehendak-kehendak yang berikut hendaklah dipatuhi bagi pemelukan sah agama Islam oleh seseorang;

(a) orang itu mestilah mengucapkan dua kalimah Syahadah dalam bahasa Arab secara yang semunasabahnya jelas;

(b) pada masa dia mengucap dua kalimah Syahadah itu, orang itu mestilah sedar bahawa kalimah itu bermakna "Aku menjadi saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan aku menjadi saksi bahawa Nabi Muhammad S.A.W. ialah Pesuruh Allah"; dan

(c) pengucapan itu mestilah dibuat dengan kerelaan hati orang itu sendiri.

(2) Seseorang yang tiada dapat bercakap boleh, bagi maksud memenuhi kehendak perenggan (1)(a), mengucapkan dua kalimah Syahadah dengan menggunakan isyarat yang menunjukkan makna yang dinyatakan dalam perenggan (1)(b).

[9] Kami berpendapat bahawa seksyen 107 Enakmen, secara jelas telah memberikan panduan kepada Mahkamah bagi menentukan kemasukan seseorang yang bukan Islam kepada Islam samada ianya sempurna mahupun tidak. Tiga (3) keperluan yang mesti menjadi perhatian Mahkamah dan ianya hendaklah dipertimbangkan bagi menentukan kemasukan Islam itu sah atau pun tidak adalah seperti berikut;

- c. Pengucapan dua kalimah syahadah hendaklah di dalam bahasa Arab secara semunasabahnya jelas;
- d. Ketika mengucapkan syahadah itu, dia mestilah sedar bahawa lafaz itu membawa makna "Aku naik saksi bahawa tiada tuhan melainkan Allah dan aku naik saksi bahawa Nabi Muhammad S.A.W ialah Pesuruh Allah";

- e. Pengucapan itu mestilah dibuat dengan kerelaan hati orang itu sendiri.

[10] Syarat-syarat atau pun kehendak-kehendak yang ditetapkan oleh seksyen 69 Enakmen adalah merupakan syarat disisi hukum Syarak yang telah ditakninkan bagi menentukan kemasukan Islam seseorang itu menjadikannya sah.

[11] Seterusnya, undang-undang juga telah menetapkan syarat-syarat bagi menentukan syarat sahnya kemasukan Islam seseorang berdasarkan keupayaannya dari segi usia sebagai “syarat keupayaan” masuk Islam. Ianya diperuntukkan dalam seksyen 117 Enakmen. Seksyen 117 Enakmen menyatakan seperti berikut_

Seksyen 117. Keupayaan untuk memeluk agama Islam.

Bagi maksud Bahagian ini, seseorang yang tidak beragama Islam boleh memeluk agama Islam jika dia sempurna akal dan—

(a) sudah mencapai umur lapan belas tahun; atau

(b) jika dia belum mencapai umur lapan belas tahun, ibu dan bapa atau penjaganya mengizinkan pemelukan agama Islam olehnya.

[12] Jika kesemua syarat-syarat tersebut adalah sempurna, maka kemasukan Islam seseorang itu adalah sah mengikut hukum Syarak dan undang-undang. Kemasukan Islam seseorang itu akan menjadi sah sebaik sahaja seseorang itu habis mengucapkan dua kalimah syahadah dan mengikut kehendak-kehendak seksyen 107 iaitu tiga syarat tersebut terdahulu. Ianya jelas dinyatakan oleh undang-undang pada seksyen 108 Enakmen yang memperuntukkan seperti berikut:-

undang-undang yang berkaitan. Oleh itu plaintif (Perayu) adalah orang Islam seperti yang telah ditafsirkan di bawah seksyen 2 EPAIS 2004 seperti berikut:

"orang Islam" ertinya-

- (a) seseorang yang menganut agama Islam;*
- (b) seseorang yang salah seorang atau kedua-dua ibu bapanya, pada masa kelahiran orang itu, ialah orang Islam;*
- (c) seseorang yang dibesarkan atas asas bahawa dia orang Islam;*
- (d) seseorang yang lazimnya dikenali sebagai orang Islam;*
- (e) seseorang yang telah memeluk agama Islam mengikut seksyen 69; atau*
- (f) seseorang yang ditunjukkan telah menyatakan dalam hal keadaan apabila dia terikat di sisi undang-undang untuk menyatakan yang benar, bahawa dia ialah orang Islam, sama ada pernyataan itu secara lisan atau bertulis;*

[16] Berdasarkan Alasan Penghakiman Hakim Bicara dan penelitian kami terhadap dokumen dalam Rekod Rayuan, kami berpendapat segala kehendak seksyen 69 kehendak-kehendak bagi pemelukan agama Islam) dan seksyen 79 (keupayaan untuk memeluk Agama Islam) telah dipenuhi ketika Perayu melafazkan dan menandatangani perakuan syahadah. Fakta-fakta telah membuktikan bahawa setiap kehendak-kehendak di bawah seksyen 69 dan 79 Enakmen juga telah dipenuhi dan mencukupi. Dapatan kami adalah seperti berikut:-

- i. Keupayaan masuk Islam – Ketika melafazkan syahadah Perayu sudah pun melebihi usia majoriti;
- ii. Berdasarkan keterangan Dokumentar, Perayu telah mengucapkan dua kalimah Syahadah. Walaupun Perayu

Seksyen 108. Saat memeluk agama Islam.

Seseorang itu memeluk agama Islam dan menjadi seorang orang Islam sebaik-baik sahaja dia habis mengucap dua kalimah Syahadah dengan syarat bahawa kehendak-kehendak seksyen 107 adalah dipenuhi; dan orang itu selepas itu disebut muallaf.

[13] Seterusnya, kami telah meneliti Alasan Penghakiman Hakim Bicara di dalam Rekod Rayuan muka surat 421-434, dan kami mendapati bahawa asas utama keputusan Hakim Bicara antara lainnya adalah:-

“Tafsiran atau definisi orang Islam yang terdapat dalam Seksyen 2(1) EPAIS 2003 dari perkara(a) sehingga (f) secara jelas telah menggambarkan bahawa p adalah tertakluk kepada definisi tersebut. Berdasarkan situasi ini mahkamah masih belum boleh membuat pengisytiharan bahawa P seorang Islam sehingga mahkamah menilai terlebih dahulu situasi amalan dan cara kehidupan P setelah pengislaman beliau tersebut”.

[14] Berdasarkan Alasan Penghakiman tersebut YA Hakim berpandangan bahawa walau pun keterangan yang ada di hadapannya secara jelas menunjukkan P adalah seorang Islam dan tertakluk kepada tafsiran atau definisi orang Islam yang terdapat dalam Seksyen 2(1) EPAIS 2003 dari perkara(a) sehingga (f) namun mahkamah masih terikat untuk melihat kepada bentuk dan amalan dan cara kehidupan Perayu. Dalam hal ini kami percaya kenyataan tersebut bukanlah merujuk kepada bahawa Perayu **bukan lagi seorang Islam** malah mahkamah perlu menilai amalan Perayu sebelum mengisytiharkan samada Perayu adalah seorang Islam atau bukan seorang Islam.

[15] Walau bagaimanapun dalam hal ini kami berpandangan kami selari dengan pandangan keterangan yang ada di dalam rekod Rayuan menunjukkan pemelukan Islam plaintiff tersebut adalah sah mengikut seksyen 107 EPAIS 2004 ataupun

- menyatakan ia dilafazkan tanpa ada niat, namun kami berpegang kepada keterangan dokumentar secara semunasabahnya lafaz tersebut jelas dalam bahasa Arab;
- iii. Perayu dalam keterangannya secara konsisten mengakui bahawa telah memeluk Islam pada 30 Mac 1995;
 - iv. Pembuktian dokumen iaitu Kad Pengenalan yang dikemukakan mempunyai status agama Islam Perayu adalah menjadi bukti muktamad akan hal-hal yang dinyatakan di dalamnya; dan
 - v. Perayu telah gagal membuktikan secara mencukupi dan sewajarnya bahawa pemelukannya Islamnya pada 30 Mac 1995 adalah tidak sah secara undang-undang dan hukum Syarak.

[17] Oleh yang demikian berdasarkan dapatan di atas tersebut, kami memutuskan bahawa kemasukan Islam Perayu pada 30 Mac 1995 adalah sah mengikut undang-undang dan hukum Syarak kerana segala kehendak-kehendak yang diperlukan di bawah seksyen 169 dan 79 Enakmen telah dipenuhi sepenuhnya oleh Perayu.

Kedua : sama ada YA Hakim Mahkamah Tinggi telah terkhilaf dalam mengesahkan bahawa Perayu masih lagi seorang Islam

[18] Di dalam Alasan Rayuan Perayu, Perayu menyatakan Mahkamah telah terkhilaf mengesahkan Perayu masih lagi seorang islam walau pun fakta-fakta jelas menunjukkan Perayu bukan lagi seorang Islam menurut definisi Islam.

[19] Perayu mengesahkan bahawa sejak di awal memeluk Islam sehingga kini Perayu tidak pernah mengamalkan ajaran Islam seperti:

1. *tidak pernah menunaikan solat sama ada secara bersendirian atau berjemaah*
2. *tidak pernah berpuasa di bulan Ramadan atau melakukan puasa-puasa Sunat*
3. *tidak pernah menunaikan zakat*
4. *tidak pernah berniat untuk menunaikan haji atau umrah Walaupun mampu*

[20] Dalam mengulas isu ini kami berpandangan, Amalan dan cara hidup Perayu yang didakwa tidak mengamalkan agama Islam adalah berkaitan dengan soal dosa dan pahala. Ianya tidak menjejaskan sama sekali iktiqad dan akidah Perayu yang telah beragama Islam. Kami merujuk kepada kes Majlis Agama Islam Selangor lwn Ho Yoke Fan [Kes rayuan no.10000-043-0023-2015]. Panel Rayuan telah menyatakan di perenggan 30 Alasan Penghakiman:—

“jika sekiranya selepas itu dia tidak mengamalkan ajaran Islam atau masih menjalani kehidupan secara bukan Islam maka jadilah dia seorang yang fasik dan berdosa sehinggalah dia bertaubat.”

[21] Undang-undang telah menyatakan secara jelas bahawa sebaik sahaja seseorang itu masuk Islam maka dia adalah tertakluk kepada segala tanggungjawab dan kewajipan-kewajipan yang sama seperti mana orang Islam yang lain. Seksyen 109 Enakmen telah menyatakan seperti berikut:-

Seksyen 109. Tugas-tugas dan kewajipan-kewajipan seorang muallaf.

Dari saat kemasukannya, seseorang muallaf menjadi tertakluk kepada tugas-tugas dan kewajipan-kewajipan yang sama seperti mana-mana orang Islam yang lain.

[22] Berkenaan isu pengakuan diri (iqrar) yang menyatakan bukan lagi orang Islam dan pembuktian yang dibawakan berkaitan dengannya ini, kami merujuk penghakiman kes Ayisha Yuveena Bt Gopalan lwn Majlis Agama Islam Selangor, JH 45 Bhg. 1 hlm 15, kes Majlis Agama Islam Selangor lawan Noor Hayati bt Mohd Kassim (kes rayuan no. 10000-043-0037-2016) di Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, telah memberi panduan berkenaan maksud subseksyen 17(1) Enakmen Undang-undang Keterangan Mahkamah Syariah Selangor sebagaimana berikut;

“Iqrar ini adalah pengakuan seseorang terhadap suatu obligasi atau tanggungan terhadap orang lain berkenaan dengan sesuatu hak. Bukan pengakuan seseorang terhadap diri sendiri.”

[23] Selanjutnya, bagi mengulas lanjut kes di hadapan kami ini, kes Majlis Agama Islam Pulau Pinang lwn Siti Fatimah Tan Abdullah (2009) JH 27 Bhg. 2 hlm 185 hendaklah menjadi panduan utama dan diikuti sewajarnya bagi kes-kes permohonan mengisytiharkan diri seseorang bukan lagi Islam. Dua (2) prinsip yang digunakan dari kes Majlis Agama Islam Pulau Pinang lwn Siti Fatimah Tan Abdullah telah diikuti Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor dalam Kes Ayisha Yuveena Bt Gopalan lwn Majlis Agama Islam Selangor [Kes Rayuan No. 10000-043-0050-2015], Kes Suffian R. Bala Rama Bin Abdullah lwn Majlis Agama Islam Selangor & Jabatan Agama Islam Selangor [Kes Rayuan No. 10000-043-0091-2015] dan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Lwn Loh Soo Huang @ Agnes [Kes Rayuan No. 14050-043-0006-2016]. Prinsip tersebut adalah; kesempurnaan pemelukan Islam dan samada dia telah diterima oleh masyarakat sebagai orang Islam.

[24] Dalam kes ini, berhubung dengan kesempurnaan pemelukan Islam Perayu adalah mengikut undang-undang dan hukum Syarak pada 30//3/1995 di Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Pulau Pinang sebagaimana fakta yang terdapat dalam Rekod Rayuan. Dapatan kami, Perayu sendiri telah mengakui semasa disoal balas bahawa Perayu telah memeluk Islam dengan mengisi borang memeluk Islam dalam keadaan sedar dan waras serta tanpa sebarang paksaan.

[25] Responden dalam kes ini telah mengemukakan dokumen yang paling penting yang menunjukkan bahawa diri Perayu merupakan seorang Islam iaitu dokumen pengislaman Perayu seperti Borang Pendaftaran Memeluk Agama Islam dan maklumat diri saudara kita Negeri Pulau Pinang serta Daftar Memeluk Islam. Perayu juga mengakui dia telah menukar kad pengenalan dan memasukkan status agama islam tanpa sebarang paksaan.

[26] Maka dengan itu, kami berpendapat bahawa pemelukan Islam Perayu adalah sah mengikut undang-undang dan hukum Syarak. Ianya berbeza dengan kes Majlis Agama Islam Pulau Pinang lwn Siti Fatimah Tan Abdullah dimana pemelukan Islam Responden adalah tidak sempurna mengikut undang-undang dan hukum Syarak telah berjaya dibuktikan.

[27] Oleh yang demikian, kami berpendapat bahawa, oleh kerana pemelukan Islam Perayu adalah sempurna dan dia telah diterima oleh masyarakat sebagai orang Islam dengan pemakaian nama Islam iaitu Syafiqa Shirleyns Chan binti Abdullah, apatah lagi ketiga-tiga anak Perayu masih kekal beragama Islam maka Perayu dalam kes ini adalah terikat dengan prinsip yang kedua dari kes Majlis Agama Islam Pulau Pinang lwn Siti Fatimah Tan Abdullah iaitu;

“Bagi mereka yang memeluk Islam dan seterusnya telah memenuhi syarat-syarat syahadah dan juga telah diterima oleh masyarakat sebagai orang Islam, maka mereka tidak boleh diisytiharkan sebagai bukan lagi Islam”.

[28] Kami tegaskan menjadi prinsip Mahkamah Rayuan untuk tidak akan mengubah keputusan oleh Mahkamah yang lebih rendah melainkan jika Mahkamah itu tersilap dari segi undang-undang dan hukum Syarak dalam membuat keputusannya.

[29] Di dalam kes ini kami mendapati keputusan yang telah dibuat oleh Hakim Bicara adalah betul dan keputusan tersebut tidak perlu kepada campur tangan daripada Mahkamah Rayuan ini. Kami bersetuju dengan dapatan Hakim Bicara apabila memutuskan Perayu gagal membuktikan kesnya dengan secukupnya buat masa ini, bagi membuktikan dia boleh diisytiharkan bukan lagi seorang yang beragama Islam.

[30] Seterusnya melalui borang Pendaftaran memeluk Agama Islam telah tercatat seperti berikut:

- a. Perayu memahami islam dengan cara pergaulan dan melalui rakan-rakan
- b. Perayu bersedia menerima bimbingan Islam dari mana-mana badan/ organisasi yang sah.
- c. Perayu mempunyai keluarga angkat yang beragama islam
- d. Perayu berdeklarasi bahawa Perayu dengan rela hati tanpa pujukan tanpa paksaan daripada mana-mana pihak dengan petunjuk Allah akan berpegang teguh kepada ajaran Islam sehingga ke akhir hayat.

[31] Justeru kami ingin menarik perhatian Pihak Berkuasa Agama Islam negeri-negeri agar bertindak secara lebih proaktif untuk membimbing Perayu khususnya dan mana-mana saudara baharu yang senasib dengannya. Keperluan bimbingan tersebut tidak terhenti kepada pengurusan kebajikan dan sosial Perayu semata-mata namun mestilah juga menjadi pemudahcara bagi Perayu. Pendidikan dan pengajaran kepada Perayu hendaklah dijalankan secara lebih sistematik, bermodul dan berkala. Mudah-mudahan Perayu akan menikmati kemanisan iman yang sebenar sebagai seorang muslim yang beriman selepas ini. Ini selari dengan pernyataan dalam alasan Rayuan Perayu yang menyatakan pihak Majlis Agama Islam Selangor Jabatan Agama Islam Selangor Jabatan Mufti Negeri Selangor atau mana-mana agensi yang berkaitan gagal menjalankan tanggungjawab dalam memberi perhatian membimbing dan mengawal akidah *mualaf* yang sepatutnya adalah alasan utama Majlis Agama Islam Selangor dalam menangani permasalahan akidah seorang mualaf di Malaysia.

KEPUTUSAN

SETELAH kami meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan dan Hujah Pihak-Pihak, maka dengan ini kami memutuskan seperti berikut:-

1. Rayuan Perayu ini **DITOLAK**.
2. Perintah Mahkamah Tinggi Syariah bertarikh 23/7/2020 dalam kes No. 10300-043-0185-2016 adalah **DIKEKALKAN**.

Penghakiman ini diberikan oleh:

Seksyen 71(1) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003

.....
1. YAA DATO' SETIA DR. HAJI MOHD NA'IM BIN HAJI MOKHTAR

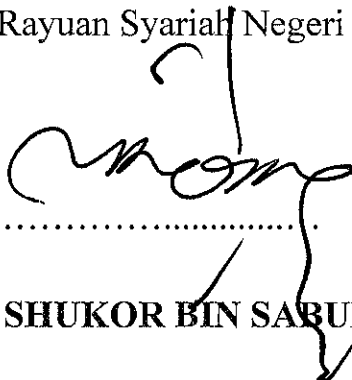
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:



.....
2. YA DATO' HJ MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor



.....
3. YA DATO' HJ. MOHD SHUKOR BIN SABUDIN

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

